

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

OPINIÓN TÉCNICA VINCULANTE N° 001-2025-PCM-SGP-SSAP

A : **JUAN CARLOS PASCO HERRERA**
SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

De : **FREDDY YVAN SAGASTEGUI CRUZ**
SUBSECRETARIO I DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION PÚBLICA

Asunto : Determinación de niveles organizacionales

Fecha : Lima, 8 de agosto de 2025.

I. OBJETO

- 1.1 La presente Opinión Técnica Vinculante tiene por objeto establecer y precisar los criterios para la adecuada determinación y asignación de los niveles organizacionales de las unidades de organización en los documentos de gestión, como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o el Manual de Operaciones (MOP), en el marco del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
- 1.2 Se ha presentado un incremento de consultas relacionadas con la determinación y asignación del nivel organizacional correspondiente a una unidad de organización, lo cual ha evidenciado la necesidad de aclarar, interpretar e integrar las normas que regulan el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública (SAMGP), por tanto, en ejercicio de su rectoría del SAMGP y en aplicación del numeral 18.1 del artículo 18, del Reglamento del SAMGP, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que establece la facultad de la Secretaría de Gestión Pública para emitir opinión técnica vinculante cuando considere necesario aclarar, interpretar o integrar las normas del sistema, se procede con la emisión de la presente.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158 - LOPE, establece que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Asimismo, crea el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, precisando que el Poder Ejecutivo tiene la rectoría del mismo y es responsable de reglamentarlo y operarlo. La LOPE también confiere a los entes rectores de los sistemas administrativos competencias como programar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar la gestión del proceso, expedir normas reglamentarias, emitir opinión vinculante sobre la materia del Sistema, entre otras.
- 2.2 El artículo 13 del Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública -SAMGP, establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría del Sistema, siendo la autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Además, el literal e) del artículo 7, del SAMGP, señala que el sistema tiene bajo su ámbito de aplicación la estructura, organización y funcionamiento del Estado, indicando que las entidades públicas deben adoptar una estructura y organización que

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

responda a su objeto y a las necesidades de las personas. El diseño institucional se realiza en función de la finalidad o resultado a lograr, por ende, la estructura debe ser entendida esencialmente como un medio para organizar el trabajo, la toma de decisiones, las responsabilidades asociadas a las funciones, entre otros. El funcionamiento comprende la asignación y distribución de funciones al interior de una entidad en el marco de los principios de legalidad, especialidad y jerarquía, así como de las reglas de no duplicidad, coherencia, entre otras contenidas en la normativa de la materia.

2.3 El artículo 2 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado - LOE establece como finalidad que las entidades del Estado se organicen de la mejor manera para responder a las necesidades públicas, en beneficio de la ciudadanía.

2.4 El Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, en adelante PNMGP, establece que en el marco del paradigma de la nueva gobernanza, la PNMGP al 2030 plantea un modelo conceptual basado en la lógica de la cadena de valor público, el cual facilita contar con una aproximación holística para comprender las decisiones de política y estrategias de intervención que se adoptan desde el Estado para resolver un determinado problema público; el funcionamiento de las entidades públicas (en términos de su gestión interna), los productos que generan (en términos de los bienes, servicios y regulaciones) y los resultados que permitirán generar los cambios esperados en el bienestar de las personas y de la sociedad.

III. ANALISIS

A. Marco normativo vigente

3.1 El artículo 8 de los Lineamientos de Organización del Estado (LOE) establece las reglas esenciales para la definición de la estructura orgánica o funcional de las entidades, las cuales influyen directamente en la determinación de los niveles organizacionales:

- a) **Distribución de competencias y funciones.** - Todas las competencias y funciones sustantivas de una entidad deben ser asignadas a alguna de sus unidades de organización. Esta regla es fundamental para asegurar que la estructura organizacional refleje la totalidad del mandato legal de la entidad.
- b) **Determinación de funciones.** - Las funciones específicas asignadas a cada unidad de organización se derivan de las funciones generales definidas para la entidad. Para tal efecto las funciones se desagregan siguiendo una secuencia jerárquica según los niveles organizacionales con los que cuente la entidad. La descripción funcional debe ser clara y comprehensiva respecto del mandato asignado. Su aplicación no puede ser interpretada como una limitación para que las unidades de organización realicen otras funciones que contribuyan al cumplimiento del mandato asignado."
- c) **Separación de funciones.** - Las funciones sustantivas deben estar separadas de aquellas que son de administración interna. La estructura de los órganos de línea no debe incluir órganos de administración interna.
- d) **Coherencia entre asignación de competencias y rendición de cuentas.** - Una entidad debe tener claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda determinarse la calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus funciones sobre la base de criterios de medición que tiendan a ser objetivos.
- e) **No duplicidad.** - Las entidades no deben duplicar funciones entre sí. Las funciones similares no deben ser ejercidas por más de una unidad de organización al interior de una entidad, salvo cuando es en ámbitos territoriales diferentes.
- f) **Racionalidad.** - Solo pueden crearse unidades de organización que estén orientadas al cumplimiento de la finalidad y competencias de la entidad; y respondan al dimensionamiento y a sus objetivos institucionales. Las funciones que se ejercen en cumplimiento de normas que dictan los rectores de los sistemas o normas técnicas de gestión, no obligan a la creación de unidades de organización. La necesidad de su creación se ampara en los criterios de análisis para el diseño organizacional.
- g) **Coordinación.** - Cuando se trate de funciones de coordinación permanentes entre unidades de organización, debe especificarse dicha función en cada uno de ellos. Cuando se trate de funciones de coordinación interinstitucional permanente, debe especificarse la institución con la que se realiza.
- h) **Simplicidad.** - Las entidades desarrollan su estructura y asignación de funciones en forma sencilla y clara. Esta debe soportar adecuadamente los procesos evitando complejizar o generar trabas en su interior para el cumplimiento de sus fines y una mejor atención a los ciudadanos.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

3.2 Con respecto a los niveles organizacionales, el artículo 9 de los LOE los regula detalladamente:

“Artículo 9.- Niveles organizacionales

9.1 Son las categorías dentro de la estructura orgánica de la entidad que reflejan la dependencia jerárquica entre sus unidades de organización. Se clasifican en:

- a. Primer nivel: Órganos de Alta Dirección y según corresponda órganos resolutivos u órganos consultivos.
- b. Segundo nivel: Órganos de línea y órganos de administración interna
- c. Tercer nivel: Unidades orgánicas

9.2 Los órganos desconcentrados configuran un nivel organizacional, salvaguardando su dependencia jerárquica.

9.3 En base al dimensionamiento de las entidades, éstas excepcionalmente se pueden organizar jerárquicamente en un cuarto o mayor nivel organizacional, siempre que estén debidamente sustentados conforme lo dispuesto en el artículo 16.”

3.3 Asimismo, el Glosario de Términos de los LOE define al **"NIVEL ORGANIZACIONAL"** como la categoría dentro de la estructura orgánica de la entidad que refleja la dependencia entre los órganos y demás niveles organizacionales, de acuerdo con sus funciones y atribuciones.

3.4 Sobre este particular, el SUBCAPÍTULO III NIVELES ORGANIZACIONALES Y TIPOS DE UNIDADES DE ORGANIZACIÓN de los Lineamientos N° 002-2020-SGP establece orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones -ROF y el Manual de Operaciones -MOP, en materia de los niveles organizacionales, conforme al siguiente detalle:

B. TIPOS DE UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL

- ✓ **Órganos de Alta Dirección:** Son los responsables de dirigir la entidad, supervisar y regular sus actividades y, en general, ejercer las funciones de dirección política y de autoridad de la gestión administrativa de la entidad.
- ✓ **Órganos resolutivos:** Resuelven en última instancia cualquier reclamo o controversia en las materias bajo su competencia definidas por ley. Gozan de autonomía y sus decisiones agotan la vía administrativa.
- ✓ **Órganos consultivos:** Asesoran o emiten opinión sobre asuntos que solicite la Alta Dirección. Están conformados por un equipo colegiado experto en la materia o vinculado a ella. Sus miembros pueden ser designados por la propia Ley que los crea, mediante el mecanismo previsto por esta o por el Titular de la entidad. Ejercen funciones ad honorem y no ejercen una línea de autoridad ni poseen dependencia jerárquica. No tienen unidades orgánicas.
- ✓ **Órgano de Control Institucional:** Encargado de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República.
- ✓ **Órgano de Defensa Jurídica:** Responsable de la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado y se le denomina Procuraduría Pública.

C. TIPOS DE UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL

- ✓ **Órganos de administración interna:** Responsables de asesorar y brindar soporte administrativo y legal a la gestión interna de las entidades públicas con el fin de apoyar al cumplimiento de sus objetivos institucionales y funciones sustantivas, promoviendo la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Están constituidos por:
 - **Órganos de asesoramiento:** Asesoran a la entidad en materias como gestión presupuestaria, proceso de planeamiento estratégico, modernización de la gestión, programación multianual de inversiones y asesoría jurídica. En algunos de los órganos de asesoramiento recaen los procesos estratégicos de la entidad.
 - **Órganos de apoyo:** Brindan soporte administrativo a la entidad sobre asuntos referidos principalmente a la gestión de los recursos humanos, provisión de los bienes, servicios y obras, gestión del flujo y pasivos financieros y, elaboración de los estados financieros.
- ✓ **Órganos de línea:** Responsables de ejercer funciones sustantivas en la entidad, es decir, funciones vinculadas con la misión y objetivos institucionales. Están a cargo de los procesos operativos o misionales de la entidad. Pueden ser órganos de línea de tipo técnico – normativo o prestador de bienes y servicios.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

B. Análisis por Nivel Organizacional

- 3.5 La Secretaría de Gestión Pública, procede a realizar el análisis por cada nivel organizacional; en ese sentido, es importante señalar que, si bien el artículo 9 de los LOE hace mención a la estructura orgánica, la presente opinión técnica vinculante también alcanza a la estructura funcional.

B.1 Primer Nivel Organizacional

- 3.6 En este nivel se encuentran los órganos de Alta Dirección, y según corresponda órganos resolutivos u órganos consultivos. Con respecto a la Alta Dirección, su composición se establece exclusivamente en la ley o norma de rango de ley de creación de la entidad. Esto implica que no es posible modificarla (agregar, suprimir órganos, o modificar denominaciones) a través de documentos de gestión organizacional aprobados por normas de rango inferior. Cualquier cambio en la Alta Dirección solo es posible mediante modificaciones a la ley o norma de rango de ley.
- 3.7 Es crucial entender que la dependencia jerárquica de unidades de organización respecto a los órganos de Alta Dirección no las convierte en parte de este nivel organizacional; para que esto sea posible, debe estar expresamente establecido por ley. Además, la naturaleza y el tipo de funciones asignadas a estas unidades de organización dependientes de la Alta Dirección, son distintas y no se desagregan de las funciones de los órganos de Alta Dirección, cuya responsabilidad es dirigir, supervisar y regular las actividades, ejerciendo la dirección política y administrativa de la entidad. En ese sentido, en el diseño de una estructura orgánica, la Alta Dirección debe transcribirse fielmente de su ley de creación y, de existir unidades de organización bajo su dependencia, estas deberán clasificarse, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, como unidades de asesoramiento, apoyo o órganos de línea.
- 3.8 Ahora bien, sobre el particular, resulta importante señalar que el artículo 10 de los LOE, establece la forma en que se configura la Alta Dirección en el Poder Ejecutivo y en los gobiernos subnacionales. En el caso de estos últimos (gobiernos regionales y locales), la Alta Dirección también se encuentra establecida en sus respectivas leyes orgánicas. No obstante, pueden presentarse casos en los que la ley de creación de una entidad en el ámbito del Poder Ejecutivo difiera de lo establecido en los LOE, prevaleciendo lo dispuesto por la ley especial, como se ilustra con el Decreto Legislativo 1677 para el IMARPE, que establece que la Alta Dirección de este organismo público, se conforma por el Consejo Directivo, la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y la Gerencia Científica, es decir un órgano adicional a lo establecido por los LOE, de presentarse este caso prevalece lo dispuesto por la ley especial.
- 3.9 Asimismo, con relación a los órganos resolutivos u órganos consultivos, prevalece el principio de legalidad de los LOE. En ese sentido, solo deben considerarse aquellos que se encuentren dispuestos en la ley de creación de la entidad u otra ley o norma con rango de ley.
- 3.10 Adicionalmente, en el primer nivel, también se sitúan las Oficinas de Control Institucional y a las Procuradurías Públicas, lo cual se encuentra de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente emitida por sus respectivos entes rectores; asimismo, sus funciones se encuentran reguladas por los entes rectores correspondientes.
- 3.11 En ese orden de ideas, el número de órganos del primer nivel organizacional se encuentra limitado por el marco normativo aplicable, en estricta conformidad con el principio de legalidad.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Primer nivel organizacional	Sustento
Órganos de Alta Dirección	De acuerdo a lo establecido en su Ley o norma de rango de ley de creación
Órganos resolutivos /consultivos	De acuerdo a la ley de creación de la entidad u otra ley o norma con rango de ley que así lo disponga.
Órganos de Control Institucional	De conformidad con la normativa vigente emitida por la Contraloría General de la República
Procuradurías Públicas	De conformidad con la normativa vigente emitida por la Procuraduría General del Estado.

Fuente: Secretaría de Gestión Pública

B.2 Segundo Nivel Organizacional

- 3.12A diferencia de los órganos de primer nivel, las leyes de creación de las entidades, salvo excepciones como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, no establecen los órganos de segundo nivel organizacional¹. Por lo tanto, la estructura organizacional en este nivel se diseña conforme a la normativa vigente en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado.
- 3.13Si bien no existe un límite preestablecido para proponer órganos de segundo nivel organizacional, los diseños deben cumplir estrictamente con las reglas de racionalidad y simplicidad. Esto implica que, solo se deben proponer unidades de organización que estén orientadas al cumplimiento de la finalidad y competencias de la entidad, respondiendo a su dimensionamiento y objetivos institucionales. Asimismo, la propuesta de estructura y asignación de funciones debe ser precisa y clara.

B.2.1 Órganos de línea

- 3.14Corresponde el segundo nivel organizacional únicamente a aquellos órganos de línea a los que se les encarga una o más de las funciones sustantivas de la entidad, es decir, aquellas directamente vinculadas con la misión y objetivos institucionales. Esta distribución de funciones se valida a través de las fichas técnicas que sustentan la propuesta de un documento de gestión organizacional. Para lo cual, se debe considerar la primera regla de los LOE², "Distribución de competencias y funciones" que, establece que todas las competencias y funciones establecidas para una entidad sean asignadas a una unidad de organización, lo cual se materializa en las fichas técnicas al indicar la asignación a un órgano de primer o segundo nivel.

En ese orden de ideas, no es admisible proponer en una estructura organizacional órganos de línea de segundo nivel organizacional con funciones distintas a las funciones sustantivas de la entidad.

B.2.2 Órganos de Administración Interna

- 3.15En cuanto a los órganos de Administración Interna que pueden ser propuestos como de segundo nivel organizacional, el artículo 12 de los LOE establece las disposiciones para determinar su calificación como órganos de asesoramiento o de apoyo, así como el tipo de funciones que deben realizar.

¹ Opinión Vinculante N.° 02-2024-PCM-SGP-SSAP "Opinión técnica vinculante a través de la cual la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como rectora del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, determina la naturaleza de la Gerencia Regional de Gestión de Riesgos y Desastres y su implementación en la estructura orgánica de los Gobiernos Regionales."

² Ver el literal a) del artículo 8 de los LOE.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Funciones relativas a Sistemas Administrativos

- 3.16 De acuerdo al numeral 12.1 de los LOE, para ser considerado un órgano de segundo nivel organizacional, debe estar encargado de asesorar o apoyar a la entidad en el cumplimiento de sus funciones sustantivas. Aunque sus funciones se derivan de los Sistemas Administrativos y recogen lo dispuesto por sus entes rectores (numeral 12.3 de los LOE); sin embargo, este alcance no debe interpretarse como la posibilidad de proponer un órgano de segundo nivel organizacional por cada Sistema Administrativo. Esto se debe a la estricta observancia del artículo 48 de la LOPE, que dispone que, **"la existencia de Sistemas Funcionales o Administrativos no obliga a la creación de unidades u Oficinas dedicadas exclusivamente al cumplimiento de los requerimientos de cada uno de ellos"**.
- 3.17 Sobre este particular, los Lineamientos N° 002-2020-SGP establecen las materias a cargo de los órganos de asesoramiento y de apoyo, considerando la naturaleza de la materia misma.
- 3.18 En el caso de las materias relativas a asesoramiento, prevalece las dispuestas por los sistemas administrativos que orientan a la Alta Dirección, en la adopción de decisiones importantes o trascendentes, por lo general vinculados a aspectos presupuestales, organizacionales o bien relacionadas a decisiones que involucran o comprometen facultades normativas, más aún si son de alcance general. Así se tiene las siguientes materias:

Cuadro N° 1: Materias vinculadas a brindar asesoramiento

Materia	Sistema Administrativo	Alcance de la decisión
Gestión presupuestaria	Sistema Nacional de Presupuesto Público	Compromete los recursos presupuestales de la entidad
Proceso de planeamiento estratégico	Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico	Compromete la asignación de los recursos y su gestión de manera responsable, así como la toma de decisiones estratégicas para la entidad.
Modernización de la gestión	Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública	Compromete la organización y funcionamiento de la entidad, y su implementación compromete los recursos presupuestales de la entidad.
Programación multianual de inversiones	Sistema Administrativo de Inversión Pública	Orienta a la Alta Dirección en la adopción de decisiones vinculadas al uso de los recursos destinados a las inversiones
Asesoría jurídica		Reviste de legalidad de las decisiones al asegurar el cumplimiento del artículo I de la LOPE.

Fuente: Secretaría de Gestión Pública

- 3.19 En cuanto a las materias de apoyo, se debe tener en cuenta que estas unidades de organización, se encargan de brindar soporte administrativo a toda la entidad. Su ausencia afectaría la gestión de la Alta Dirección e incluso podría interrumpir los bienes y servicios que presta la entidad.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Cuadro N° 2: Materias vinculadas a brindar apoyo

Materia	Sistema Administrativo	Soporte a la entidad
Gestión de los recursos humanos	Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos	Asigna y gestiona los recursos humanos de la entidad.
Provisión de los bienes, servicios y obras	Sistema Nacional de Abastecimiento	Provee los recursos necesarios para la generación de bienes, servicios y obras de la entidad.
Gestión del flujo y pasivos financieros	Sistema Nacional de Tesorería Sistema Nacional de Endeudamiento Público	Realiza las acciones relativas a la ejecución financiera de la entidad
Elaboración de los estados financieros	Sistema Nacional de Contabilidad	Determina, entre otros, el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales de la entidad.

Fuente: Secretaría de Gestión Pública

- 3.20 Asimismo, las funciones relativas a los sistemas administrativos han sido estandarizadas en los Lineamientos N° 001-2020-SGP, "Funciones Estandarizadas en el Marco de los Sistemas Administrativos".
- 3.21 Adicionalmente, a lo establecido en el artículo 48 de la LOPE, para establecer un órgano de segundo nivel por cada materia de asesoramiento o apoyo, se debe tener en cuenta los principios de eficiencia y especialidad de la misma norma: El principio de eficiencia, establece que las entidades adoptan formas organizativas haciendo un uso racional de los recursos públicos y, el principio de especialidad establece que se integran competencias y funciones según su afinidad y complementariedad.
- 3.22 En virtud al principio de especialidad, es posible asignar en un solo órgano las materias previstas en el **Cuadro N° 1** (Materias vinculadas a brindar asesoramiento):

Cuadro N° 3: Propuestas de Órganos de Asesoramiento bajo la regla de racionalidad

Materia	Órgano de segundo nivel sugerido	Motivo
Gestión presupuestaria	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (*)	Los documentos de gestión en materia de planeamiento y presupuesto se vinculan con el presupuesto asignado y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Proceso de planeamiento estratégico		
Modernización de la gestión		
Programación multianual de inversiones	Oficina de Asesoría Jurídica (*)	Por la naturaleza de sus funciones no puede ser integrado a otras temáticas.
Asesoría jurídica		

Fuente: Secretaría de Gestión Pública

(*) La presente opinión no establece denominaciones

- 3.23 En el caso del **Cuadro N° 2** (Materias vinculadas a brindar apoyo), bajo la regla de racionalidad y el principio de especialidad, es posible asignar en un solo órgano las siguientes materias:

Cuadro N° 4: Propuestas de Órganos de Apoyo bajo la regla de racionalidad

Materia	Órgano de segundo nivel sugerido	Motivo
Gestión de los recursos humanos	Oficina de Administración (*)	Los procesos que devienen del ejercicio de sus funciones están orientados a proveer de
Provisión de los bienes, servicios y obras		

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Materia	Órgano de segundo nivel sugerido	Motivo
Gestión del flujo y pasivos financieros		recursos a la entidad, son complementarios y/o se interrelacionan.
Elaboración de los estados financieros		

Fuente: Secretaría de Gestión Pública

(*) La presente opinión no establece denominaciones

3.24 De este análisis, **se determina que no es suficiente que una unidad de organización se haga cargo de uno o más sistemas administrativos para ser clasificada como un nivel organizacional de segundo nivel**. Una excepción es la Oficina de Asesoría Jurídica, que, si bien no realiza funciones de un sistema administrativo, es un caso singular por la naturaleza de su función.

3.25 Se debe tener en cuenta que, un factor común en estas posibles unidades de organización de segundo nivel organizacional es que sus responsables asumen funciones relativas a la ejecución del presupuesto de la entidad. Los órganos de segundo nivel organizacional, inmediatos a la Alta Dirección, son dirigidos por funcionarios de confianza que asumen la responsabilidad y titularidad de las materias a su cargo. Por su parte, existen unidades de organización que, directamente se hacen cargo de la administración de los recursos de la entidad. Por ejemplo, un funcionario a cargo de la oficina de Planeamiento y Presupuesto asume la responsabilidad de conducir y coordinar los sistemas administrativos de presupuesto público, planeamiento estratégico, de la entidad, y por su parte, el encargado de Administración es responsable de la certificación presupuestal, adquisiciones y resguardo de bienes institucionales, entre otros.

3.26 Otro ejemplo es la oficina a cargo del Sistema Administrativo de Recursos Humanos en tanto asume la responsabilidad de la administración de la planilla de toda la entidad; en ese sentido, un mayor número de servidores civiles implica una mayor planilla y un incremento de actividades para cumplir con los subsistemas de este Sistema Administrativo, por otro lado, aunque los criterios de organización no establecen un número mínimo de servidores para un órgano de segundo nivel en RRHH, en organizaciones con más de 500 servidores, los responsables de las oficinas de recursos humanos enfrentan una mayor carga laboral, por la complejidad de los procesos que tienen a su cargo. En estos casos, es posible proponer un órgano de segundo nivel organizacional para las funciones de este sistema administrativo.

3.27 En consecuencia, bajo el principio de racionalidad, es posible proponer como órganos de administración interna de segundo nivel organizacional aquellas unidades que asumen la responsabilidad por la administración de recursos presupuestales significativos asignados a la entidad, así como de diversos sistemas administrativos.

B.2.3 Funciones relativas a Sistemas Funcionales

3.28 El artículo 48 de la LOPE establece restricciones similares para los sistemas funcionales que, para los administrativos, anticipándose a los casos en que el ente rector de un sistema funcional intente disponer que sus funciones se ejecuten a través de una unidad de organización exclusiva. Al respecto, la Secretaría de Gestión Pública ha emitido la **Opinión Técnica Vinculante N° 001-2021-PCM-SGP-SSAP sobre el cumplimiento exclusivo de funciones sectoriales o de sistemas y la modificación de los documentos de gestión organizacional.**

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- 3.29 A pesar de estas restricciones algunas entidades han justificado, mediante los criterios de organización de los LOE, la necesidad de la creación de órganos de segundo nivel para funciones derivadas de sistemas funcionales. El caso más frecuente es el de las Oficinas de Tecnologías de la Información, que, además de cumplir funciones del sistema funcional de transformación digital, administran recursos presupuestales para el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas que representan inversiones significativas, que además por la complejidad de las funciones, se requiere una instancia que rinda cuenta. En ese sentido, es necesario diferenciar la asignación de recursos para que la entidad ejecute funciones permanentes de desarrollo e innovación tecnológica (que sí justificaría un órgano de segundo nivel), de una unidad de organización que realice la tercerización de proyectos de inversión (que no lo justificaría un órgano de segundo nivel).
- 3.30 Otro criterio frecuente para la calificación de órganos de segundo nivel organizacional se presenta cuando un órgano realiza el ejercicio de la representación de la entidad y la ostentación de capacidad de decisión respecto de las materias a su cargo.
- 3.31 La única excepción posible para los órganos de administración interna de segundo nivel organizacional es la Oficina de Asesoría Jurídica. Aunque no realiza funciones vinculadas a un sistema administrativo o funcional ni administra considerables recursos presupuestales (más allá de su gasto corriente), asume la responsabilidad de resguardar la seguridad jurídica de los actos de la Alta Dirección y representa legalmente a la entidad. En este caso, la entidad puede proponer a la Oficina de Asesoría Jurídica como una unidad de organización de segundo o tercer nivel, o incluso contar solo con un profesional en organizaciones pequeñas.
- 3.32 Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios concurrentes para sustentar la creación de órganos de segundo nivel organizacional de administración interna:
- a. Tener a su cargo el cumplimiento de funciones de naturaleza permanente de un sistema administrativo o funcional.
 - b. Además de los recursos para su funcionamiento, la unidad organizacional debe ser responsable de la ejecución y administración de los recursos presupuestales asignados a la entidad para cumplir sus funciones principales.
 - c. Ejercer la representación de la entidad y ostentar capacidad de decisión respecto de las materias a su cargo.

B.3 Tercer Nivel Organizacional

- 3.33 Las unidades de organización de tercer nivel organizacional, también denominadas unidades orgánicas, se encuentran bajo la dependencia de un órgano de segundo nivel organizacional. Sin embargo, organizacionalmente es posible “pasar por alto” el nivel inmediatamente superior, y proponer que órganos de primer nivel organizacional tengan bajo su dependencia directa a unidades orgánicas de tercer nivel.
- 3.34 En el caso de unidades orgánicas de línea, sus funciones se desagregan de las funciones del órgano de línea del cual dependen, y su propuesta debe cumplir con uno o más de los criterios de organización debidamente evidenciados. La desagregación funcional debe apreciarse en las fichas técnicas que sustentan el diseño organizacional propuesto. Respecto a las unidades orgánicas de administración interna que dependen de órganos de segundo nivel organizacional y cumplen funciones de sistemas administrativos o funcionales, al igual que las unidades orgánicas de línea, sus funciones se desagregan de las del órgano del cual dependen y deben proponerse cumpliendo con uno o más de los criterios de organización debidamente evidenciados.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

3.35 Aunque no existe un número límite para la propuesta de unidades orgánicas, un órgano de segundo nivel organizacional puede tener a su cargo desde una sola unidad orgánica hasta el número necesario según la complejidad de las materias y los recursos presupuestales disponibles para asegurar su implementación. No obstante, las entidades deben adherirse a las **reglas de racionalidad y simplicidad** en su diseño, procurando evitar la propuesta de una estructura excesivamente compleja o burocrática, que cuente con muchos niveles organizacionales.

3.36 Finalmente, se debe considerar que los titulares de las unidades de organización dirijan equipos o grupos de servidores en su interior, los cuales exigen una cantidad mínima de servidores; así, por ejemplo, podemos mencionar los siguientes:

- ✓ El Anexo 1 de los Lineamientos señalan que el “Equipo de Trabajo”, corresponde a un grupo de servidores civiles bajo la supervisión de un servidor para la ejecución de funciones específicas al interior de una unidad de organización (órgano, unidad orgánica, etc.).
- ✓ El literal c), del numeral 6.1.2.6 de la Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH, Determinación de la Dotación de las Entidades, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000069-2021-SERVIR-PE, señala que, la posición de “Coordinador”, requiere estar a cargo de Equipos de Trabajo compuestos por cinco (05) o más servidores civiles de carrera, sin contar al coordinador responsable ni a servidores de actividades complementarias.
- ✓ Es decir, mínimamente, un equipo de trabajo con su respectivo coordinador, sumarían un total de 6 servidores.

3.37 Por tal motivo, no se justificaría la creación de unidades de organización (órganos o unidades orgánicas) con cantidades menores de servidores a las exigidas a un equipo de trabajo.

B.4 Propuesta de Nivel Organizacional para el cumplimiento de funciones en materias no comprendidas en Sistemas Administrativos o Funcionales

3.38 Existen funciones correspondientes a materias distintas a las establecidas en los sistemas administrativos o funcionales. Algunas son dictadas por un ente rector, como las funciones en materia de integridad, cuya rectoría recae en la Secretaría de Integridad Pública, u otras, como las funciones de comunicaciones e imagen institucional, no tienen un ente rector específico. Sin embargo, dada su importancia y naturaleza permanente, se recomienda que dichas funciones sean ejercidas al interior de una unidad de organización de la entidad que resulte más afín. Sin embargo, de manera excepcional, puede proponerse que estén a cargo de una unidad de organización, siempre y cuando cumplan con uno o más de los criterios de organización de los LOE, además del presupuesto y personal para su implementación.

3.39 La clasificación de este tipo de unidades orgánicas corresponde a la de administración interna; en ese sentido, la entidad decide si la propone como unidad de organización de asesoramiento o de apoyo, para lo cual se recomienda que la propuesta se elabore y sustente de acuerdo con la naturaleza de las funciones que desempeñará.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 La Secretaría de Gestión Pública ejerce la rectoría del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública el cual comprende, entre otros ámbitos, la estructura, organización y funcionamiento del Estado, constituyéndose en la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en la materia ejerciendo las atribuciones previstas en el artículo 47 de la LOPE.
- 4.2 El número de los órganos del primer nivel organizacional, se encuentra limitado por el marco normativo que le sea aplicable, en estricta conformidad con el principio de legalidad. Corresponde el primer nivel organizacional a los órganos resolutivos o consultivos, siempre y cuando se encuentren así dispuestos en la ley de creación de la entidad u otra ley o norma con rango de ley.
- 4.3 La dependencia de unidades de organización de un órgano de Alta Dirección no les otorga la clasificación de alta dirección. Además es posible que un órgano de primer nivel organizacional tenga bajo su dependencia a una unidad orgánica.
- 4.4 Se debe proponer en una estructura organizacional, órganos de línea de segundo nivel organizacional, que cuenten con una o más de las funciones sustantivas de la entidad.
- 4.5 Para el cumplimiento de funciones de materias distintas a las dispuestas por sistemas administrativos o funcionales, es posible proponer en el diseño organizacional, una unidad de organización de tercer nivel organizacional, siempre y cuando cumplan con uno o más de los criterios de organización de los LOE, además del presupuesto y personal para su implementación.
- 4.6 Para proponer órganos de segundo nivel organizacional de administración interna, estos deben cumplir con los criterios de manera concurrente:
 - a. Tener a su cargo el cumplimiento de funciones de naturaleza permanente de un sistema administrativo o funcional.
 - b. Además de los recursos para su funcionamiento, la unidad organizacional debe ser responsable de la ejecución y administración de los recursos presupuestales asignados a la entidad para cumplir sus funciones principales.
 - c. Ejercer la representación de la entidad y ostentar capacidad de decisión respecto de las materias a su cargo.

Es todo cuanto tengo que informar.

FREDDY YVAN SAGASTEGUI CRUZ

Subsecretario de Administración Pública

Secretaría de Gestión Pública

Habiendo tomado conocimiento del presente informe técnico, hago mío sus alcances, disponiéndose que se califique como opinión técnica vinculante de efectos generales y, se publique en el portal institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123- 2018-PCM.

JUAN CARLOS PASCO HERRERA

Secretario de Gestión Pública

Presidencia del Consejo de Ministros